رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٠٥ لعام ١٤٣٦هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٨٨٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٨هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - تفسير حكم - غموض في منطوق الحكم - عدم بيان النسبة المستحقة لصرف بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية.

مطالبة المدعي تفسير الحكم النهائي الصادر له بصرف بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية؛ وذلك لتوضيح النسبة المستحقة لصرف البدل، وهل هي على أساس راتب أول درجة من المرتبة، أم على أساس الراتب الشهري - الثابت عدم توضيح منطوق الحكم النسبة المستحقة لصرف البدل - تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية منح الإداريين العاملين في عيادات ومستشفيات الأمراض النفسية بدلاً نقدياً قدره (٣٠٪) من الراتب الشهري - الثابت أن المدعي يعمل في مستشفى الصحة النفسية على وظيفة إدارية؛ مما يكون معه مستحقاً للبدل بنسبة (٣٠٪) من الراتب الشهري - أثر ذلك: قبول الطلب، وتفسير الحكم.

مستند الحكم

- المادتان (١٧٣، ١٧٤) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٤هـ، بشأن منح العاملين في عيادات ومستشفيات الأمراض النفسية بدلاً نقدياً قدره (٣٠٪) من الراتب الشهري.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي تقدم لهذه المحكمة بطلب تفسير الحكم، فقيد الطلب بالرقم (١٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ، بشأن منطوق الحكم في الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٥/٦هـ ونصه: "إلزام المدعى عليها مديرية الشؤون الصحية بجدة أن تصرف للمدعي (...) بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٤/١١هـ، مع الاستمرار في الصرف ما دام يعمل في ذات المجال"، وقد تلخصت صحيفة الطلب في طلب تفسير منطوق الحكم ليذكر فيه النسبة المستحقة للمدعي من بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية، وهل هي على أساس راتب أول درجة من المرتبة، أم على أساس الراتب الشهري. وعليه عقدت الدائرة جلسةً لنظر طلب تفسير الحكم، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها فيه علناً مستندةً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي قد تقدم بطلب تفسير حكم برقم (١٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ، المحال للدائرة وفق صحيفته المشار إليها أعلاه، بشأن حكم الدائرة في الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٥/٦هـ، ونصه: "إلزام المدعى عليها مديرية الشؤون الصحية بجدة أن تصرف للمدعي (...) بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٤/١١هـ، مع الاستمرار في الصرف ما دام يعمل في ذات المجال"، وحيث إن المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نصت على أن: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، وقد نصت المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى". وعن قبول الطلب، فالثابت من أوراق الطلب تأسيس المدعي لطلب تفسير الحكم على الغموض الواقع في منطوق حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٥/٦هـ، المفصل في صحيفة الطلب، بناءً على المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر؛ وعليه يكون الطلب مقبولاً من الناحية الشكلية. وعن موضوعه، فإنه لما كان

المدعي يهدف من هذا الطلب إلى توضيح النسبة المستحقة له من بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية، وهل هي على أساس راتب أول درجة من المرتبة، أم على أساس الراتب الشهري، حيث لم يوضحها منطوق الحكم؛ فإن الدائرة تناقش موضوع الطلب بأن مستند صرف بدل العاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية للإداريين هو ما جاء في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٤هـ من النص على أن: "يمنح العاملون في عيادات ومستشفيات الأمراض النفسية غير الأطباء سعوديون وغير سعوديين من فنيين وإداريين ومستخدمين وعمال بدلاً نقدياً قدره (٣٠٪) ثلاثون بالمئة من الراتب الشهري الفعلي"، وتأسيساً عليه فإن المدعي بحسب وقائع الدعوى يعمل لدى المدعى عليها بمستشفى الصحة النفسية بجدة على وظيفة إدارية بمسمى (مهندس كهربائي مساعد)؛ وعليه يكون مستحقاً لبدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية بنسبة (٣٠٪) على أساس الراتب الشهري الفعلي اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٤/١١هـ، مع الاستمرار في الصرف ما دام يعمل في ذات المجال، ويكون الإجراء النظامي للصرف على ضوء هذا التفسير لحكم الدائرة في الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: قبول طلب تفسير الحكم المقيد بالرقم (١٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ المقدم من المدعي (...) في الدعوى الإدارية رقم (٣٠٠٥) لعام ١٤٣٦هـ ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة. ثانياً: تفسير منطوق حكم الدائرة الصادر في الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٥/٦هـ بأن يكون صرف بدل

العمل في المستشفيات والعيادات النفسية للمدعي بنسبة (٣٠٪) على أساس راتبه الشهري الفعلي اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٤/١١هـ مع الاستمرار في الصرف ما دام يعمل في ذات المجال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.